



Ursprung: Antrag, Frakt. SPD, GRÜNE, LINKE

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.01.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
11.02.2026	Ausschuss für Stadtentwicklung
18.02.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
24.03.2026	Bezirksamt
22.04.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin
13.05.2026	Ausschuss für Stadtentwicklung
02.06.2026	Bezirksamt
17.06.2026	Bezirksverordnetenversammlung Tempelhof-Schöneberg von Berlin

**Mitteilung zur Kenntnisnahme
Bezirksamt**

Drucks. Nr:1854/XXI

**Lebensquartier Schätzelberg – Mehrwert für alle Menschen in Mariendorf und
nachbarliche Belange in den Fokus**

Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 18.02.2026 folgenden Beschluss:

"Die Bezirksverordnetenversammlung ersucht das Bezirksamt, den Bebauungsplanentwurf 7-85 VE sowie den städtebaulichen Vertrag für das Bauvorhaben auf dem ehemaligen Dreifaltigkeitsfriedhof III in der Eisenacher Straße in Mariendorf so anzupassen beziehungsweise auszugestalten, dass ein sozial gerechtes und ökologisch wie verkehrlich verträgliches Quartier entsteht. Dieses soll sowohl den Bedürfnissen der künftigen Bewohnerinnen des Quartiers als auch den berechtigten Interessen der bestehenden Nachbarschaft entsprechen. Den nachfolgenden Punkten ist Rechnung zu tragen, bevor die Bezirksverordnetenversammlung um Zustimmung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ersucht wird."

" Bis Juli 2026 ist ein Bericht zum angepassten Bebauungsplanentwurf sowie den mit dem Vorhabenträger verhandelten städtebaulichen Vertrag vorzulegen."

Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit:

Vorhabenbezogener B-Plan 7-85 VE
hier: Prüfung der Anpassung des Vorhabens

1) Ausgangslage

Für das Bauvorhaben (BV) „Campus Schätzelberge“ einer privaten Vorhabenträgergesellschaft wird seit 2020 der vorhabenbezogene Bebauungsplan 7-85 VE aufgestellt. Das Vorhaben sieht eine städtebauliche Dichte mit einer Geschossflächenzahl von ca. 1,25 vor. Es umfasst Wohnnutzung und soziale Nutzungen mit einer Geschossfläche von 27.600 m².

Abstimmungsergebnis:		
Kenntnis genommen:	abgelehnt:	überwiesen:

14.01.2026 Ausschuss für Stadtentwicklung: Vorstellung des überarbeiteten Vorhabens seitens Vorhabenträger

21.01.2026 BVV: Beratung zum Einwohnerantrag gemäß § 44 BezVG: "Friedhof bewahren und Verkehrskollaps verhindern! Grün- und Erholungsflächen in Tempelhof-Schöneberg erhalten!"

→ Überweisung zur Beratung an den Ausschuss für Stadtentwicklung

11.02.2026 Ausschuss für Stadtentwicklung: Beratung zum Einwohnerantrag; Mehrheit für einen Ersetzungsantrag der Grünen/SPD/Linke

18.02.2026 BVV: Beschluss des Ersetzungsantrags (Drucks. Nr:1854/XXI). Die Verwaltung soll sowohl alternative Standorte als auch eine grundlegende Änderung des Vorhabens für den aktuellen Geltungsbereich prüfen.

24.03.2026 BA-Beschluss zur Standortalternativenprüfung; MzK an die BVV: weder das BA noch der Vorhabenträger haben einen alternativen Standort für das Vorhaben

Im Folgenden wird gemäß dem Beschluss vom 18.02.2026 geprüft, welche der darin vorgeschlagenen Anregungen einer Vorhaben-Anpassung umsetzbar sind.

2) Baustellen-)Verkehr verträglich gestalten, Wegeverbindungen nach Norden und Westen planen

Baustellen-Verkehrskonzept

Forderung: Das Bezirksamt soll bereits vor dem Beschluss des Bebauungsplans durch die Bezirksverordnetenversammlung ein verbindliches, uhrzeiteinschärftes Baustellen-verkehrskonzept vorlegen.

Rechtliche Prüfung: Für eine Festschreibung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens gibt es keine Rechtsgrundlage.

Eine etwaige notwendige immissionsschutzrechtliche bzw. ordnungsbehördliche Regulierung erfolgt außerhalb des Bebauungsplanverfahrens im Genehmigungsverfahren. Für Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehr und Baustellenlärm hat der Landesgesetzgeber im Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln) bereits eine Regulierung vorgenommen: Bau- und Lieferverkehr wird als Baustellenlärm eingestuft und unterliegt damit Lärmgrenzen, die sich nach der Gebietskategorie (z.B. Wohngebiet) richten.

In Berlin erteilt die Verkehrslenkung Berlin (VLB) bei Bedarf Auflagen; so wird z.B. für jede größere Baustelle ein Verkehrszeichenplan verlangt, der den Baustellenverkehr, die Zufahrten, Sperrungen, Umleitungen, die Sicherung von Geh- und Radwegen regelt und die Einhaltung der RSA 21 für Baustellen sicherstellt.

Sachliche Prüfung: Eine vorherige Festlegung ist auch sachlich nicht möglich. Die vom Vorhabenträger später umgesetzte bauliche Lösung steht noch nicht fest.

Die Ausarbeitung einer Genehmigungsplanung sowie Betreuung einer Ausschreibung mit Vergabeempfehlung durch ein Architektur- bzw. Ingenieurbüro ist eine kostenintensive Dienstleistung. Erst nach Ausarbeitung der Bauvorlagen einschließlich Brandschutzkonzept und Genehmigung durch das BWA steht fest, ob die Gebäude aus Kalksandstein, Beton oder Holzfertigteilen errichtet werden. Erst dann beginnt auch die Ausschreibung, nach deren Ende erfolgt die Vergabe, und es werden Bauverträge mit Bauzeiträumen geschlossen. Erst danach lassen sich Materiallieferungen prognostizieren.

Ergebnis:

Ein rechtsverbindliches uhrzeitenscharfes Baustellenverkehrskonzept bereits vor Beschluss des Bebauungsplans vorzulegen ist nicht möglich.

Einbindung für den Fuß- und Radverkehr

Forderung: Das Bezirksamt soll in Zusammenarbeit mit den Vorhabenträgern prüfen, wie die Fläche des Quartiers Schätzelberg durch öffentliche, fuß- und radverkehrliche Durchwegungen besser in den Stadtteil eingebunden werden kann, insbesondere durch eine Durchwegung nach Norden zur Ullsteinstraße sowie nach Westen zum Mariendorfer Damm, ggf. unter Neuordnung der dort liegenden Grundstücke.

Rechtliche Prüfung: Wegeanschlüsse an benachbarte Flächen sind Gegenstand der städtebaulichen Planung. Die Weiterführung von Fuß- und Radwegen im übrigen Umfeld des Plan-gebietes sind jedoch kein Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.

Zum einen ist die Planung einer hinreichenden Erschließung des Vorhabens Gegenstand eines noch zu schließenden Erschließungsvertrags, den das Straßen- und Grünflächenamt federführend für den Bezirk erarbeitet. Zum anderen kann ein Bebauungsplan nur Regelungen in seinem Geltungsbereich treffen – nicht außerhalb. Ergänzende vertragliche Regelungen für konkrete, umsetzbare Maßnahmen auf externen Flächen müssen städtebaulich erforderlich sein, wie beispielsweise der naturschutzfachliche Ausgleich. Für ein ergänzendes Wegenetz gilt dies nicht, da die Erschließung für das Grundstück im Sinne des Planungsrechtes bereits ausreichend geregelt ist.

Die Gestaltung und/oder Finanzierung der Wegeanschlüsse an benachbarte Grundstücke lässt sich – sofern städtebaulich begründbar – festsetzen bzw. im Durchführungsvertrag regeln.

Sachliche Prüfung: Eine Durchwegung vom Grundstück nach Norden war in einer früheren Phase der Planung bereits Bestandteil der Planung, wurde jedoch zwischenzeitlich über die Zufahrt gelegt.

Diese Verbindung soll – um dem Wunsch aus der Bevölkerung zu entsprechen – wieder so gestaltet werden, dass er vom Portal über die Lindenallee direkt in den anschließenden Park Schätzelberg und weiter zur Ullsteinstraße bzw. nach Westen zum Mariendorfer Damm führt. Dies lässt sich mit der besonderen landschaftlichen Prägung des Grundstückes, dem Zugänglichmachen besonderer Orte für die Bevölkerung und dem Ziel einer Verbesserung der Durchlässigkeit und Fußläufigkeit begründen. Für den Vorhabenträger verbessert sich die Eingriffsbilanzierung (Erholungseignung).

Für die Weiterführung der in der Forderung angedachten Wegeverbindung fehlt dem Bezirk nach derzeitiger Einschätzung eine realistische Durchsetzungsperspektive: Zum Anschluss über den Park Schätzelberge nach Nordwesten müssten die mit Häusern bebauten Grundstücke Monopolstraße 76 oder 78 bzw. ein Wegerecht für diese Grundstücke angekauft werden. Im Rahmen eines gesonderten Wegeplanungsvorhabens könnte das Bezirksamt mit den Bewohnern in Verhandlung treten. Ein solches Planvorhaben wäre aber getrennt vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan 7-85 VE durchzuführen.

Die ausreichende Erschließung und Zugänglichkeit für das Baugrundstück und die dort geplante Nutzung ist gesichert; städtebauliche Spannungen auch ohne eine Herstellung der genannten weiterführenden Wege sind nicht zu erkennen.

Ergebnis: Die Fläche für das Wegerecht sowie die entsprechende Regelung im Durchführungsvertrag sollen so angepasst werden, dass eine direkte fußläufige Durchwegung vom Portal an der Eisenacher Straße bis zum öffentlichen Park Schätzelberge ermöglicht wird.

3) Grünflächen sichern, Klima schützen und ökologische Qualität stärken

Zugänglichkeit der gesamten ehemaligen Friedhofsfläche für die Öffentlichkeit sicherstellen

Rechtliche Prüfung: Die zentralen Ziele des Bauvorhabens sind die Realisierung eines Wohnungsbauprojekts mit sozialem Anteil, eine ausgeprägte Durchgrünung sowie die Sicherung eines qualitätvollen Fußwegerechts. Ein öffentlicher Park ist hingegen nicht vorgesehen. Daher sind die verschiedenen Belange entsprechend ihrer Bedeutung für das Planungsziel und unter Berücksichtigung berechtigter Interessen in die Abwägung einzustellen.

Die erhobene Forderung zielt darauf ab, dass das zuletzt einer Bebauung zugeführte Grundstück in der Nachbarschaft, im Sinne als letztes Glied der Kette, einem umfassenden Betretungsrecht zu unterworfen wird.

Vor dem Hintergrund der in § 1 Abs. 7 BauGB geforderten gerechten Abwägung wäre zu begründen, weshalb ein solches Recht nicht gleichermaßen für andere, ebenso geeignete Flächen in der Umgebung gelten sollte – etwa für ähnlich stark durchgrünte Wohngrundstücke oder für andere entwidmete ehemalige Friedhofsflächen (z. B. die Grundstücke Eisenacher Straße 59/60 und Steinhellenweg 1–23).

Der Fachbereich Stadtplanung sieht in einem unbegrenzten Betretungsrecht einen zu großen Eingriff in das Eigentumsrecht sowie eine Beschneidung des Gleichbehandlungsgebots. Die Flächen im Plangebiet werden künftig als Wohngebiet festgesetzt und befinden sich bereits jetzt nicht im öffentlichen Eigentum. Die zukünftigen Bewohner haben – ebenso wie die Eigentümer der umliegenden Grundstücke – Anspruch auf ein Mindestmaß an Privatheit und darauf, ihr Grundstück im Rahmen des Planungsrechts weitgehend nach eigenen Vorstellungen zu nutzen. Für das städtebauliche Ziel, den in den vergangenen fünf Jahrzehnten entstandenen besonderen Grünraum für die Öffentlichkeit erlebbar zu machen, ist ein vollständiges Betretungsrecht und der weitgehende Verzicht auf Privatheit jedoch nicht erforderlich. Entsprechendes gilt für den Radverkehr.

Zudem würde ein derart weit gefasstes Betretungsrecht das Versicherungsrisiko (insbesondere hinsichtlich der Verkehrssicherungspflichten) für die Betreiber der privaten Freiflächen – letztlich also für die künftigen Bewohner – erheblich erhöhen.

Ergebnis: Ein weitgehendes Betretungsrecht für die Freiflächen des zukünftigen Wohngebietes ist nicht abwägungsgerecht und soll daher nicht in den Plan aufgenommen werden.

Sämtliche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf dem Grundstück bzw. in unmittelbarer Nähe; Aufwertung der nördlich angrenzenden Grünfläche

Rechtliche Prüfung: Die Forderung entspricht den rechtlichen Vorgaben aus dem Bundesnaturschutzgesetz sowie dem Baugesetzbuch. Danach ist der Ausgleich bzw. sind die Ersatzmaßnahmen möglichst nah am Eingriffsort und möglichst funktionell entsprechend zu erbringen. Insofern ist die Forderung bereits Gegenstand der naturschutzrechtlichen Planung.

Sachliche Prüfung: Diese rechtliche Zielvorgabe wird unter Einbeziehen der unmittelbar angrenzenden Flächen voraussichtlich weitgehend erfüllt: Nach der aktuellen Maßnahmenplanung sollen - zusätzlich zu den Maßnahmen auf dem Baugrundstück selbst – die erforderlichen externen Ausgleichsmaßnahmen auf dem benachbarten Heilig-Kreuz-Kirchhof sowie im nördlich angrenzenden öffentlichen Park Schätzelberge umgesetzt werden. Vorgesehen sind dort u.a. die Entfernung von Neophyten, die Entwicklung einer rund 3.900 m² großen naturnahen Wiese sowie einer etwa 2.100 m² großen Wildhecke.

In der Abstimmung ist zurzeit noch, ob zusätzlich eine ca. 4.000 m² große Fläche im öffentlichen Park Radarberg an der Marienfelder Allee erforderlich ist.

Ergebnis: Die Forderung wird durch die geplanten Ausgleichsmaßnahmen, die im Durchführungsvertrag abgesichert werden, weitgehend erfüllt.

Wandbegrünung direkt gegenüber der Bestandsbebauung

Rechtliche Prüfung: Eine Fassadenbegrünung wird – im Sinne einer Abwehrmaßnahme – nur für die der Bestandsbebauung gegenüberliegenden Fassaden der neuen Gebäude gefordert, nicht jedoch für das gesamte Vorhaben. Es gibt jedoch keine private Rechtsposition, die durch die neue Bebauung verletzt würde, denn eine Garantie auf dauerhafte Nichtbebaubarkeit des Nachbargrundstücks kennt das Planungsrecht nicht. Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen gerechten Abwägung wäre zu bewerten, ob auch die Eigentümergemeinschaften der Bestandsbebauung bereit wären, sich vertraglich zur Begrünung ihrer Fassaden zu verpflichten.

Sachliche Prüfung: Eine städtebaulich-ökologisch begründete Fassadenbegrünung kann in stärker verdichteten Bereichen eine sinnvolle ergänzende Maßnahme sein, um Ökosystemdienstleistungen zu erbringen und das Stadtbild aufzuwerten. In einem bereits stark durch-grüntem Baugebiet haben jedoch andere Begrünungsmaßnahmen regelmäßig Vorrang. In die Abwägung einzustellen ist zudem, dass je nach konkretem Bauvorhaben – etwa bei Holzbau oder bei vorhandenen Fensteröffnungen - erhebliche zusätzliche Anforderungen an den Brandschutz entstehen können und sich die Betriebskosten für die Wohnungen erhöhen.

Im Rahmen der Planüberarbeitung ist eine Fassadenbegrünung für größere fensterlose und daher geeignete Bereiche vorgesehen. Im Städtebau existiert hierfür kein starrer Schwellenwert; je nach städtebaulichem Kontext werden Flächen ab etwa 50 m² (bei Vorhaben im dichter bebauten Innenbereich) bzw. ab etwa 100 m² (bei Vorhaben im locker bebauten Bereich oder in Gewerbegebieten) erfasst. Das Vorhaben weist mit einer GRZ II von 0,45 und einem vertraglich gesicherten Freiflächenplan bereits eine vergleichsweise hohe Durchgrünung auf. Abwägungsgerecht ist daher eine Begrünungspflicht erst ab 100 m² fensterloser Fassadenfläche.

Ergebnis: Es wird eine textliche Festsetzung in den Plan aufgenommen, nach der ab 100 m² fensterloser Fassadenfläche eine Wandbegrünung vorzunehmen ist.

4) Lebensqualität aller Menschen in Mariendorf verbessern: Orte für Begegnung, Kultur und nachbarschaftliches Leben schaffen

Allmenderaum / Sozialcafé ohne Kosten für die Nutzer*innen schaffen

Sachliche Prüfung: Es ist nicht möglich, einen kostenlosen Allmenderaum zu schaffen.

Da der Vorhabenträger das Bauvorhaben nur errichtet, aber durch Vermietung und Verkauf refinanzieren wird, bedeutet diese Forderung, dass die neuen Bewohner den Allmenderaum bzw. das vergünstigte Sozialcafé für die Nachbarschaft zur Verfügung stellen sollen, während die Nachbarschaft selbst nichts zur Verfügung stellt.

Der Wunsch nach sozialen Treffpunkten wird vom Bezirk unterstützt und ist grundsätzlich, solange kein Störpotenzial von ihm ausgeht, auch planungsrechtlich im allgemeinen Wohngebiet zulässig.

Rechtliche Prüfung: Das sogenannte „Kopplungsverbot“ untersagt es, einem Vorhabenträger in einem begleitenden städtebaulichen Vertrag Pflichten aufzuerlegen, die nicht unmittelbar durch das Vorhaben veranlasst oder zumindest städtebaulich zwingend erforderlich sind (vgl. § 11 Baugesetzbuch und die dazugehörige Kommentierung).

Diese Voraussetzungen liegen hier eindeutig nicht vor: Die Errichtung eines Allmenderaums oder eines Sozialcafés ist zwar ein nachvollziehbarer Wunsch, kann jedoch nicht den künftigen Bewohnern des Plangebiets allein auferlegt werden.

Weder die planungsrechtliche Zulässigkeit noch das städtebauliche Funktionieren des Vorhabens hängen von der Umsetzung dieser Forderung ab.

In die Abwägung bezüglich einer solchen Verpflichtung ist auch einzustellen, dass in unmittelbarer Nähe mehrere geeignete Einrichtungen gelegen sind, die grundsätzlich geeignete Räume für nachbarschaftliches Sozialleben bieten: Die Vereinsheime der Kleingartenkolonie Fröhliche Eintracht, die Schätzelberg-Grundschule, der TSV Mariendorf, mehrere Gaststätten.

Ergebnis: Der Bezirk wird sich dafür einsetzen, dass die sozialen Träger Flächen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zum Selbstkostenpreis anbieten. Wegen des Kopplungsverbotes soll das Bauvorhaben im Übrigen jedoch nicht an diese Bedingung geknüpft werden.

5) Bezahlbaren, sozial durchmischten und langfristig abgesicherten Mietwohnraum schaffen

Wohnungsspiegel für freifinanzierte Wohnungen vertraglich festzuschreiben

Rechtliche Prüfung: Das Baugesetzbuch bietet keine Festsetzungsmöglichkeit für einen Wohnungsspiegel mit Kontingenten für einzelne Gruppen. Bei vertraglicher Vereinbarung eines Wohnungsspiegels, um die Wohnungsversorgung insbesondere für Familien zu verbessern, fließt diese Vereinbarung allerdings in die Abwägungsentscheidung des Bezirks ein, insbesondere auch in die Abwägung mit anderen hoch zu gewichtenden Belangen wie dem naturschutzfachlichen Ausgleich.

Vor diesem Hintergrund hat der Fachbereich Stadtplanung den Vorhabenträger aufgefordert, den bisherigen unbestimmten Wohnungsschlüssel so zu konkretisieren, dass ein Mindestanteil größerer, familiengeeigneter Wohnungen vorgesehen wird. Für 1- und 2-Zimmer-Wohnungen besteht kein Steuerungsbedarf, da diese am Markt gut nachgefragt werden und wirtschaftlich sind. Der Vorhabenträger hat dieser Vorgabe zugestimmt.

Ergebnis: Ein Mindestanteil von 4- und 5-Zimmer-Wohnungen soll im Durchführungsvertrag vereinbart werden.

Anteil vergünstigter freifinanzierter Wohnungen vertraglich vereinbaren

Rechtliche Prüfung: 2014 führte das Land Berlin das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ ein, um die zuvor sehr uneinheitliche Praxis bei städtebaulichen Verträgen durch ein einheitliches und transparentes Verfahren zu ersetzen. Das Modell legt klare Regeln für Kostenbeteiligungen, soziale Infrastruktur und geförderten Wohnraum fest und reduziert den erheblichen Verwaltungs- und juristischen Prüfaufwand von Sonderregelungen. Gleichzeitig sorgt es für eine gleiche und gerechte Behandlung aller Vorhabenträger. Der Bezirk ist daran gebunden.

Bereits mit dem Sozialbaustein trägt der Vorhabenträger eine zusätzliche Belastung, die in diesem Fall durch den Bedarf im Bezirk zu rechtfertigen ist. Weitere Bindungen soll es vor dem Hintergrund des „Berliner Modells“ nicht geben.

Der Vorhabenträger hat sich entsprechend geäußert, weitere Bindungen – etwa für preisvergünstigte freifinanzierte Wohnungen – nicht übernehmen zu können, da dies die Wirtschaftlichkeit des Projektes gefährden würde.

Ergebnis: Ein zusätzlicher Anteil für preisvergünstigte freifinanzierte Wohnungen kann vor dem Hintergrund des „Berliner Modells der kooperativen Baulandentwicklung“ nicht vereinbart werden.

Gleichwertige Ausstattung aller Wohnungen

Rechtliche Prüfung: Das Baugesetzbuch bietet keine Grundlage, um Wohnungsstandards verbindlich festzuschreiben. Es erlaubt lediglich im Rahmen der sozialen Erhaltungsverordnung (§§ 172–174 BauGB), bestehende Wohngebiete als Milieuschutzgebiete auszuweisen, um gewachsene Bewohnerstrukturen zu schützen. Diese Regelung betrifft jedoch ausschließlich bereits vorhandene Wohnungen in einem festgelegten Milieuschutzgebiet – was hier nicht der Fall ist.

Ergebnis: Für die Festlegung eines einheitlichen Wohnungsstandards besteht keine Rechtsgrundlage im BauGB. Daher soll hierzu keine Regelung in den Durchführungsvertrag aufgenommen werden.

Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ausschließen

Rechtliche Prüfung: Für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen gibt es auf bundesgesetzlicher Ebene bereits eine abschließende Regelung in § 250 Baugesetzbuch. Das Land Berlin hat von der im Bundesrecht erteilten Ermächtigung Gebrauch gemacht und die erste Umwandlungsverordnung nach § 250 BauGB am 3. August 2021 erlassen. Es hat damit ganz Berlin als „Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt“ bestimmt. Nachdem der Bundesgesetzgeber mit dem Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung vom 27.10.2025 die Anwendbarkeit des § 250 BauGB um fünf Jahre verlängert hat, konnte der Senat eine entsprechende Folgeverordnung mit Laufzeit bis Ende 2030 erlassen.

Der Bundesgesetzgeber hat in § 250 BauGB ausdrücklich bestimmt, dass der Genehmigungsvorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen ausschließlich den am ersten Geltungstag einer Umwandlungsverordnung (d.h. für Berlin: August 2021) bereits vorhandenen baulichen Bestand erfasst. Neubauten fallen nicht darunter.

Damit stellt der Gesetzgeber klar, dass das Instrument des Umwandlungsschutzes dem Schutz bestehender Mietwohnungen dient und nicht dazu führen soll, die Schaffung neuen Wohnraums zu behindern. Würde der Genehmigungsvorbehalt auch auf Neubauten erstreckt, würde dies die Errichtung zusätzlicher Wohnungen wirtschaftlich erschweren und damit das zentrale wohnungspolitische Ziel konterkarieren.

Ergebnis: Eine weitergehende Regelung oder gar ein Umwandlungsverbot im Durchführungsvertrag ist weder erforderlich noch rechtlich zulässig, da § 250 BauGB insoweit eine abschließende gesetzliche Regelung trifft.

Verteilung geförderter und freifinanzierter Wohnungen

Sachliche Prüfung: Bei der Abwicklung von Förderprogrammen mit der IBB kommt es regelmäßig zu Schwierigkeiten, wenn die geförderten Wohnungen sich auf verschiedene Lagen und Gebäude verteilen. Auch die einzuräumenden Dienstbarkeiten werden kompliziert. Der Aufwand ist sehr hoch und sollte vermieden werden.

Die Verteilung ist auch aus folgendem Grund nicht sinnvoll: Der Vorhabenträger ist auf die Entwicklung und Errichtung von Bauvorhaben spezialisiert, nicht auf die langfristige Bewirtschaftung. Daher sollen die geförderten Wohnungen nach Fertigstellung an eine

Wohnungsbaugesellschaft – etwa an eine landeseigene – übergehen. Dieses Vorgehen ist in Berlin üblich und wird von Senatsverwaltung und Bezirk akzeptiert. Damit dies möglich ist, müssen die geförderten Wohnungen in einem Gebäude gebündelt sein, sodass sich der entsprechende Grundstücksanteil aus dem Gesamtgrundstück herauslösen lässt.

Rechtliche Prüfung: Die Durchmischung verschiedener sozialer Schichten bzw. von Einkommensschichten ist im Grundsatz ein städtebauliches Ziel, das dem sozialen Frieden dienen kann. Dies muss jedoch nicht auf Hausebene erfolgen; entscheidend ist die Begegnung im halböffentlichen bzw. öffentlichen Raum. Vor diesem Hintergrund lässt sich eine Aufteilung im Vorhabengebiet nicht städtebaulich begründen. Eine Vereinbarung oder Festsetzung ist daher nicht möglich.

Ergebnis: Eine feinkörnige Verteilung der geförderten Wohnungen auf alle Häuser im Gebiet kann nicht vertraglich vereinbart werden

Zusätzliche Fördermittel für soziale Nutzungen und Wohnungen prüfen

Sachliche Prüfung: Entsprechend dem „Berliner Modell“ wird bereits ein Anteil von 30 % der Wohnflächen des Bauvorhabens über die Neubau-Förderung des Senats gefördert, die durch die IBB ausgereicht wird (IBB Wohnungsneubaufonds). Diese Mittel decken pauschaliert – d.h. nicht auf das jeweilige Bauvorhaben bezogen – die Verluste, die einem Vorhabenträger dadurch entstehen, dass er seine Planungs- und Baukosten nicht mit der vertraglich für 30 Jahre gedeckelten Miete bezahlen kann. Die Gesamrentabilität des Bauvorhabens muss somit von den übrigen freifinanzierten 70 % der Mietflächen erbracht werden. Weitere geförderte und damit gebundene Flächen senken den Anteil, der die Gesamrentabilität sicherstellt. Dieser freifinanzierte Anteil soll auch bezahlbar für Menschen sein, die keinen Anspruch auf Förderung haben, wie weite Teile der Mittelschicht. Die Idee, die geförderten Anteile auszudehnen, hat somit zur Folge, dass der freifinanzierte Wohnraum pro Quadratmeter immer teurer wird.

Weitere Fördermöglichkeiten gibt es für umweltschutzbezogene Ziele, wie z.B. die Effizienzhaus-Förderung der BAFA, nicht aber für die im Antrag verfolgten Ziel einer Ausweitung der Quote geförderter Wohnungen für bestimmte Bevölkerungsteile oder für soziale Nutzungen.

Das Land Berlin bietet verschiedene Förderprogramme wie z.B. SIM oder Mittel für den Sozialen Zusammenhalt, die sich aber vorrangig an öffentliche Träger richten. Hiermit gehen aber weitere Bedingungen einher, wie z.B. ein Eigenanteil oder die Lage in einem förmlich beschlossenen Fördergebiet. Keine dieser Förderungen ist geeignet für dieses Bauvorhaben.

Rechtliche Prüfung: Die mit einer Förderung einhergehenden Bedingungen schränken den Vorhabenträger ein und haben Einfluss auf die Kalkulation des Bauvorhabens. 2014 führte das Land Berlin das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ ein, um die zuvor sehr uneinheitliche Praxis bei städtebaulichen Verträgen durch ein einheitliches und transparentes Verfahren zu ersetzen.

Das Modell legt klare Regeln für Kostenbeteiligungen, soziale Infrastruktur und geförderten Wohnraum fest und reduziert den erheblichen Verwaltungs- und juristischen Prüfaufwand von Sonderregelungen. Gleichzeitig sorgt es für eine gleiche und gerechte Behandlung aller Vorhabenträger.

Der Vorhabenträger hat sich entsprechend geäußert, weitere Bindungen nicht übernehmen zu können, da dies die Wirtschaftlichkeit des Projektes gefährden würde.

Ergebnis: Es konnten keine weiteren, für dieses Bauvorhaben geeigneten Förderprogramme gefunden werden. Über den 30%-Anteil sowie die Flächen für soziale Nutzungen sollen vor

dem Hintergrund des Berliner Modells keine weiteren Bindungen in den Vertrag aufgenommen werden.

6) Kontinuierliche Information und Beteiligung der Nachbarschaft in Mariendorf

Nach Abstimmung mit dem Vorhabenträger ist dieser bereit, vor jedem wichtigen Schritt bei der Umsetzung seines Bauvorhabens (Beginn der Erschließung; Baubeginn Hochbau; Fertigstellung der Ausgleichsmaßnahmen, Fertigstellung der Außenanlagen, Einzug der sozialen Nutzung) einen Informationstermin vor Ort durchzuführen sowie Information im Internet bereitzuhalten. Die Verwaltung wird zu den Informationsterminen vor Ort anwesend sein.

Ergebnis: Der Vorhabenträger bietet vor wichtigen Umsetzungsschritten des Projektes („Meilensteinen“) Informationstermine vor Ort an. Die Verwaltung wird anwesend sein.

Berlin, den 02.06.2026

Oltmann, Jörn
Bezirksamt

Eva Majewski Sparacino